



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 27/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

אלכסיי טיחומירוב ת.ז. 314609975  
מרח' שלונסקי 3, דירה 32, נתניה 42491  
טל: 050-5073569

בעניין:

התובע

- נ ג ד -

עליזה יפרח ת.ז. 028897502  
מרח' שלונסקי 3, דירה 32, נתניה 42491

הנתבעת

ה ח ל ט ה

1. תביעה זו שבפני הוגשה על ידי בעל דירה בבית משותף שברחוב שלונסקי 3 בנתניה, המזוהה כגוש 7960 חלקה 18 (להלן: "הבית") כנגד שוכרת דירה בבית, בה התבקש להורות לנתבעת להימנע מגרימת רעש ו/או כל מטרד בלתי סביר אחר הגורם הפרעה בלתי סבירה לשכניה. כן התבקש להורות לנתבעת להימנע "מסוג המשחקים שעלולים להפריע לשכנים, לרבות: ריצות, קפיצות, השלכת וגירת חפצים ומשחקי כדור". בנוסף, התבקש להורות לנתבעת להקפיד על התנהלות שקטה בשעות המנוחה.

2. עיינתי בכתב התביעה ובסעדים שהתבקשו בה, ומצאתי כי התובענה חורגת מסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין, מהנימוקים שיפורטו להלן:

3. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), המורה כדלקמן:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו - 27 לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 27/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.  
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

4. בע"א (ת"א) 1730/90, צ.ה.ר. חברה לפתוח ובנין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע ע"י כב' השופטת חיות כדלקמן:

"מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל".

5. ההלכה שנקבעה בפסק דין זה אושרה בפסק דין של הרכב בית המשפט המחוזי, אב"ד כב' השופט גרוס בע"א (ת"א) 1480/02, גרש נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם).

6. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר מיהו בעל דירה לצורך פרק ו של חוק המקרקעין וקובע:

"בעל דירה - לגבי דירה שהוכרה לדורות - החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין פרק זה לא ירו אותם כבעלי הדירה".

7. במקרה שלפנינו, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי התקנון או סעיפי החוק המנויים בסעיף 72 (א) לחוק המקרקעין, אינם מקימים לנציגות הבית או לבעלי הדירות האחרות, עילת תביעה כנגד שוכר או בר רשות המחזיק בדירה. לפיכך, ומשעילת התביעה בה מוסמך המפקח לדון הוגבלה אך ורק לעילות התביעה המנויות בסעיף 72 (א) לחוק המקרקעין, אין מנוס מן המסקנה שסעיף 72 (ג) למרות הרחבת הסמכות הכלולה בו, איננו חל על שוכרים ועל ברי רשות המחזיקים בדירות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 27/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

8. כמו כן, התובענה שבפני מושתת על עילת המטרד, העומדת בפני עצמה, ואינה מצויה בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין, גם אם היא נגרמת מסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף. ראה לעניין זה, ע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1), עמ' 231, 235 וכן ע"א 664/71, עורקבי ואח' נ' נקר, פ"מ ע"ח 130.

9. בהחלטה שניתנה בבית משפט מחוזי בת"א ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01, פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, תק-מח 2002 (2) 3071, נקבע כי למפקח על רישום המקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

אמנם, דעה שונה הובעה בת"א (ת"א) 2358/05, אזולאי נ' בגדדי רותם, (פורסם בנבו), אולם חיזוק לעמדתו של כב' השופט קלינג מצאתי במאמרה של כבוד נשיאת בתי משפט השלום במחוז ת"א – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט ה' (תשס"ו) 7.

10. מכל האמור לעיל, עולה כי אין למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעה, ומשכך אני מורה בהתאם לסעיף 79 (א) הנ"ל על העברת התביעה לדיון לבית משפט השלום בנתניה המוסמך לדון בתובענה.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ' בשבט תשע"ב, 13 בפברואר 2012.

---

אסתי שחל  
מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה